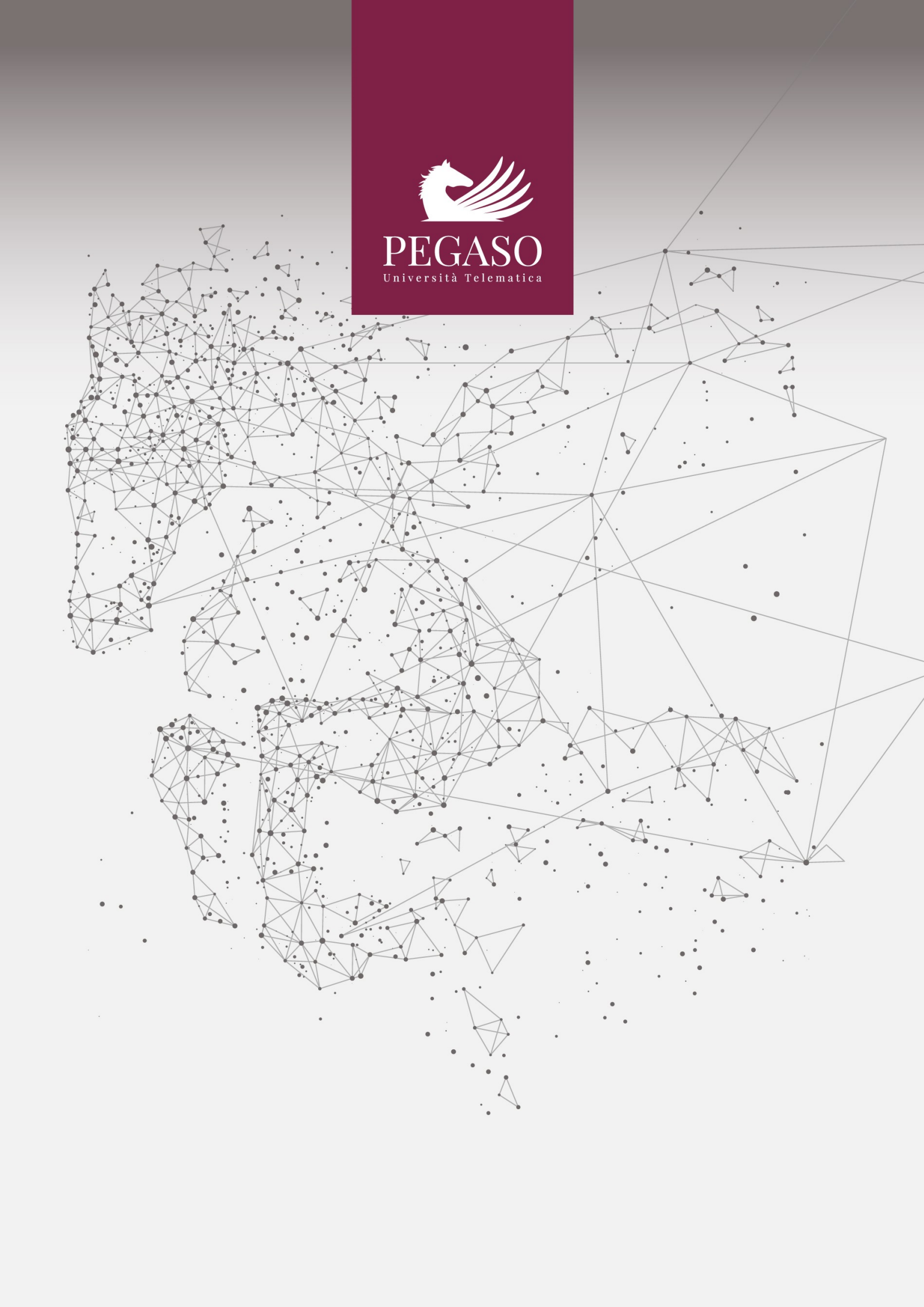

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. CENNI STORICI ALLA NASCITA DEL DIRITTO D'AUTORE E DEL DIRITTO INDUSTRIALE 3
2. CENNI AGLI SVILUPPI NEGLI ORDINAMENTI DI *CIVIL LAW* E DI *COMMON LAW* 6
3. CENNI A DIRITTI PATRIMONIALI E MORALI: DUE OPPOSTE VISIONI 12
4. IL COMMON CORE DEL DIRITTO D'AUTORE 14
BIBLIOGRAFIA 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Cenni storici alla nascita del diritto d'autore e del diritto industriale

Il diritto d'autore, quale diritto esclusivo di utilizzazione economica da parte dell'autore di un'opera avente requisiti di legge, nasce nel Secolo XV.

Concretamente si afferma ben prima della rivoluzione industriale con la **scoperta della stampa a caratteri mobili**, mentre il diritto industriale vero e proprio sorgerà più tardi.

Gli autori e i loro aventi causa hanno avuto da sempre difficoltà ad affermare i loro diritti, specie quando l'assenza di tecnologie atte alla riproduzione delle opere non faceva emergere un interesse alla produzione e distribuzione dei loro esemplari.

In realtà, già nella Roma antica era noto il concetto di pubblicazione dell'opera (*recitatio*, diffusione del manoscritto, consegna dello stesso al libraio che poi provvedeva alla vendita in copie) ed erano avvertite sia l'illegittimità del plagio sia l'esigenza di consentire lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno.

Ma la costosa riproducibilità delle opere letterarie e l'impossibilità di fare copia di quelle appartenenti all'arte figurativa portavano ad una assenza di tutela dei diritti patrimoniali, mentre per le opere drammatiche si poteva ipotizzare una tutela solo contrattuale (che si esauriva nei diritti derivanti dalla cessione della *res*, azionabili solo verso l'altra parte del contratto e non verso terzi).

La tutela riconosciuta agli autori poteva essere fatta valere indirettamente attraverso l'*actio iniuriarum* o con l'*actio furti*, ma esse corrispondevano all'esercizio del solo diritto morale (paternità, integrità dell'opera, inedito).

Non vi era ancora una tutela dell'opera come contenuto immateriale (***corpus mysticum***), né si differenziava l'opera dal supporto/manoscritto (***corpus mechanicum***) in cui era contenuta.

Pertanto, il diritto dell'autore si riduceva a quello di poter apportare modifiche all'opera prima della pubblicazione (del manoscritto) ed egli poteva agire contrattualmente contro

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

l'amanuense che non avesse ben recepito il dettato, non avendo nessuna protezione dopo la pubblicazione contro il plagio o la violazione della sua integrità da parte di soggetti terzi.

L'autore aveva inoltre il diritto morale di incidere sui contenuti della pubblicazione prima di essa, ma – dopo la vendita – il proprietario del manoscritto aveva ogni diritto e nei suoi confronti non si poteva esercitare uno *ius excludendi alios*.

Durante il periodo dell'alto medioevo la copiatura dei libri diviene molto frequente (prima è solo monastica, poi è anche compiuta delle officine scrittorie pontificie e infine da quelle private, in vista del commercio dei libri): ma essa è inizialmente tesa alla sola glossa o alla riproduzione di testi romani, mancando la stessa consapevolezza dell'importanza dell'opera dell'autore (i testi sono anonimi, l'interpolazione avviene senza citazione, manca persino il nome del commentatore).

Nel basso medioevo sono fondamentali la citata invenzione della stampa, che fa emergere il valore del contenuto rispetto a quello del libro[1] (spesso di pregevole fattura e munito di abbellimenti e costose decorazioni, sicché esso rimane un bene di lusso nonostante l'invenzione della carta), nonché la conseguente nascita dei privilegi (denominati "brevetti" o "patenti"[2]).

Questi sono concessioni del sovrano (in senso lato: monarca, signore, feudatario, ecc., in breve "autorità") che lo vincolano a comportarsi in un dato modo nei confronti del titolare della concessione e ad obbligare i terzi ad astenersi da ogni interferenza. Quelli librari sorgono peraltro e inizialmente non per tutelare la creatività dell'opera, ma la relativa attività di produzione "industriale".

Il primo privilegio è quello veneziano dato a Giovanni da Spira nel 1469, che peraltro (a differenza di quelli successivi) riguarda l'attività di stampa in sé e non un'opera o determinate categorie di opere, a mo' di vero e proprio monopolio.

Verso la fine del '400 altri privilegi iniziano ad essere concessi a Milano e Firenze, nonché in tutta Europa.

[1] La stampa a caratteri mobili è una tecnica di stampa inventata dal tedesco Johann Gutenberg nel 1448. Testi di qualsiasi natura potevano dunque essere pubblicati in modo più veloce ed economico e in maggiore quantità, sicché Gutenberg avrebbe dato un contributo decisivo all'alfabetizzazione di massa.

[2] Le "lettere-patenti" trovano un comune etimo nel latino *patere*, essere aperto o accessibile, perché sono documenti privi di sigillo e destinati alla conoscenza anche o soprattutto dei soggetti non destinatari di essi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I privilegi vengono fatti osservare approntando un preciso apparato sanzionatorio (confisca, multe, divieti di importazione, anche sanzioni penali).

Essi hanno spesso come destinatari i librai o gli stampatori (anche per opere come quelle di Machiavelli o di *Moliere*).

Gli autori hanno poca consapevolezza o interesse per i diritti di sfruttamento economico, facendo spesso affidamento sulle commesse o le ricompense dei mecenati

I privilegi hanno ad oggetto opere a stampa di ogni tipo, traduzioni e trascrizioni, nonché carte geografiche e opere dell'arte figurativa.

L'evoluzione successiva, come si vedrà di seguito, si lega alle differenze che sorgono nei Paesi di Civil Law e Common Law.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Cenni agli sviluppi negli ordinamenti di *Civil Law* e di *Common Law*

Tra il '500 e il '700 i privilegi iniziano in tutta Europa ad essere disciplinati in via generale, sia per porre rimedio all'eccesso di concessioni amministrative, sia per regolamentare la materia (si prevedono la decadenza annuale per mancata attuazione, la necessità di un atto scritto per il trasferimento dei diritti, il diritto degli eredi, un limite temporale, ecc.).

Il dato più interessante è la nascita di formalità costitutive, perlopiù disciplinate tramite il deposito dell'opera, come era già previsto dalla Parte Veneziana del 1603, la quale prevede un deposito obbligatorio presso la Banca de' Librari e Stampatori.

Le formalità servono ad assicurare entrate fiscali e si confondono di frequente con la censura, che i sovrani devono attuare (spesso con la collaborazione delle corporazioni degli stampatori) per arginare la diffusione di idee scomode (si pensi alla Controriforma).

Tale sistema, tuttavia, porta lentamente alla nascita del diritto d'autore.

Sono particolarmente interessanti gli sviluppi che il sistema dei privilegi ha negli ordinamenti francese e inglese, posto che essi danno vita a due diverse concezioni del diritto d'autore, le quali costituiranno i modelli fondamentali che poi si diffonderanno negli altri ordinamenti giuridici (e, in particolare, in quello italiano e statunitense).

Intanto, in Inghilterra l'assenza di una burocrazia capillare induce i sovrani ad avvalersi della collaborazione dei ceti medi e ad implementare un vasto sistema di monopoli: per esempio, nel 1557 la Corona concede alla *Stationers' Company* il potere di regolamentare l'attività di stampa, con l'assistenza della giurisdizione penale della *Star Chamber*.

Salvo concessioni *ad hoc*, alle quali si accompagna comunque l'obbligo di registrazione del testo presso la ridetta *Company*, chi non appartiene ad essa non può stampare e la corporazione ha funzioni di polizia. I diritti di monopolio possono essere anche esercitati in via successoria, purché la vedova dello stampatore non si risposi e, alla sua morte, ritornano alla corporazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Con il *Printing Act* del 1662 la registrazione continua ad essere un presupposto per poter effettuare la pubblicazione dei libri (senza peraltro attribuire un diritto perpetuo), ma i poteri censori vengono avocati dalla *House of Commons* e la giurisdizione prima affidata alla *Company* viene trasferita al *King's Bench*. Inoltre, i privilegi così attribuiti hanno durata biennale e decadono automaticamente se non rinnovati dal Parlamento, cosa che avviene per l'ultima volta nel 1693.

Peraltro, manca ancora una piena consapevolezza della *authorship*: l'autore viene remunerato solo per il fatto di cedere il manoscritto e non per lo sfruttamento dell'opera; egli cerca spesso un mecenate e non è incline ad esaltare la propria creatività, di frequente attribuita a fonti di ispirazione esterna; la cartina di tornasole sta nel fatto che per conseguire diritti sulle proprie opere alcuni autori chiedono il privilegio come editori. Solo con Locke, secondo cui l'uomo è proprietario del frutto del proprio lavoro e anche delle cose naturali cui egli congiunge la propria attività, si inizia ad affermare un pensiero che porta a prendere coscienza dei diritti dell'autore.

Il pensiero di Locke influenza, infatti, il dibattito parlamentare successivo al 1693, essendo egli contrario alla concessione di monopoli agli editori che pregiudicano l'*encouragement of learning*; i quali dal canto loro invocano il principio *cuis commoda eius incommoda* e, strumentalmente, l'esigenza di incentivare la proprietà dell'autore.

Ne viene fuori, con forti limitazioni alle richieste degli editori, il celebre *Statute of Anne* del 1710 (che consacra la formula Lockiana) ed è considerato la prima legge sul diritto d'autore nei sistemi di *Common Law*: agli autori viene concesso un diritto esclusivo di stampa e riproduzione in copie che essi possono cedere agli editori mediante atto scritto e che dura 14 anni (in armonia con il *Monopolies Act* del 1624) rinnovabili per altri 14; rimangono in piedi le formalità costitutive, le copie illecite sono sequestrate e ai trasgressori viene comminata una sanzione (per copia) da dividere fra Stato ed editore.

Una disposizione transitoria assicura agli editori altri 21 anni di esclusiva sulle opere già iscritte in un apposito *Register* dalla *Stationers' Company*, per cui all'inizio la situazione non cambia significativamente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ma vari editori scozzesi, irlandesi e olandesi iniziano a produrre e importare sottocosto in misura sempre maggiore, sicché gli *Stationers* chiedono tutela giudiziale affermando che lo *Statute of Anne* ha semplicemente riconosciuto un diritto di proprietà che si basa sul common law, cioè sulla legge comune del regno.

Dopo alterne vicende giurisprudenziali, un caso creato ad arte da un editore scozzese, destinatario di una *injunction* (cioè di una inibitoria), porta il problema alla *House of Lords* (giudice di ultima istanza per le controversie di maggiore importanza), che con la decisione *Donaldson v. Beckett* del 1774 sconfessa definitivamente la tesi degli stampatori.

Il mercato si apre, la produzione aumenta, la contrattualistica si perfeziona.

Le ragioni di un riconoscimento così tardivo del diritto d'autore sono tre:

1. concezione dell'assolutezza dei diritti del proprietario della *res* derivante dall'ordinamento romano;
2. interesse prevalente per le opere antiche;
3. esigenza di tutela del procedimento tecnico della stampa e della relativa attività d'impresa (con una lenta scissione dei profili della protezione dell'attività da quella dell'opera, come dimostra la iniziale concessione di licenze generali per categorie di opere).

Per un certo periodo editori e autori sono "alleati" affinché dal privilegio si passi al diritto, cosa che avviene stabilendo che il diritto di riproduzione in copia (da cui "copyright") viene attribuito allo stampatore ma che lo stesso può essere esercitato solo col consenso dell'autore (ad esempio, secondo la Parte Veneziana del 1544).

Quando alla Francia, il sistema dei privilegi si consolida con l'Editto di Nantes del 1563 e l'Ordinanza des Moulins del 1566, completandosi poi con l'istituzione di una commissione di censura regia nel 1624 presso l'Università di Parigi.

La concessione non implica la collaborazione dei ceti mercantili, a volte non esclusiva e viene concepita più come una autorizzazione, inidonea a creare aspettative, che come un monopolio.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Anche quando gli stampatori si organizzeranno in una Gilda, non vi sarà mai una sostanziale delega di funzioni, bensì la concessione di una pluralità di privilegi singoli.

A differenza che nel sistema inglese, non vi è una monarchia parlamentare che "dialoga" con la classe interessata, ma una monarchia assoluta che esercita il controllo mediante un capillare e penetrante apparato burocratico.

All'inizio del '700 si afferma l'idea di una *propriété litteraire*, mediante l'analogia con quella fondiaria ed esaltando il diritto dell'uomo ai frutti del proprio lavoro.

Gli stampatori provinciali si oppongono anche qui al suo riconoscimento, ponendo in luce le reali finalità di quelli parigini. Con i sei *arrets réglementaires* del 1777 Luigi XVI si stabilisce che il privilegio serve a remunerare la fatica creativa o le spese sostenute per la diffusione dell'opera e, quindi, che dura in perpetuo fino alla cessione se concesso all'autore e per la vita di questo se concesso all'editore.

Con la Rivoluzione vengono aboliti il sistema dei privilegi e il connesso regime di censura. Nell'illustrare un decreto in materia di spettacoli teatrali all'Assemblea Nazionale il diritto d'autore viene riconosciuto nel 1791 come "*la plus sacrée, la plus personnelle de toutes propriétés de l'homme*" e tale concetto si afferma poi in tutta l'Europa continentale e non solo (le parole di *Le Chapelier* riecheggiano infatti nella Costituzione del Massachusetts).

Con la legge del 1793, previo deposito dell'opera presso la Biblioteca Nazionale, l'autore acquista diritti esclusivi di vendita e distribuzione su opere a stampa, teatrali, musicali e della pittura, per dieci anni dopo la morte, poi estesi fino a venti in periodo napoleonico.

Il paradigma di riferimento è sempre quello proprietario e la limitazione temporale viene riconnessa al fatto che, dal momento della pubblicazione, il pubblico stesso viene "associato" nella proprietà dell'opera.

Sebbene esso sia soprattutto "declamatorio" e verrà abbandonato dalla giurisprudenza (perché, ad esempio, mal si concilia con le possibilità di controllo sull'opera dopo la cessione del diritto), tale paradigma di carattere proprietario (cioè l'assimilazione con la proprietà privata

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ritenuta di fondamentale importanza nello Stato liberale), consente l'elaborazione dei diritti morali, in quanto legato ad una prerogativa inviolabile dell'uomo.

Questi vengono prima riconosciuti implicitamente usando l'amplissima clausola dell'illecito civile, cioè quella per cui chi cagiona danni ad un altro deve risarcirli; poi, grazie ad alcuni comparatisti che fanno conoscere la concezione tedesca del diritto d'autore come diritto della personalità ed avente carattere ibrido (morale e patrimoniale assieme), che non a caso nasce in un sistema dove quell'illecito è tipico, cioè previsto in linea di principio solo se vengono lesi determinati diritti (per cui la tutela è più difficile da ricondurre a tale istituto proprio del diritto privato).

Anche negli Stati Uniti il diritto d'autore viene ad essere disciplinato come un privilegio concesso dal sovrano, come confermano la clausola costituzionale che – per la promozione del "*progress of science and useful arts*" – dà al Congresso il potere di concedere diritti esclusivi ad autori ed inventori, nonché il fatto che i primi *Patent Act* e *Copyright Act* del 1790 sono coevi e strutturalmente simili, senza contare che la disciplina del secondo ricalca lo *Statute of Anne*.

Il percorso che conduce a questa soluzione è tuttavia, in parte, differente – e molto più breve – di quello inglese, posto che le colonie affidano l'esigenza di repressione della stampa illegale a normative diverse dal diritto d'autore e che l'esigenza di protezione dell'autore viene subito in luce.

Ciò sia grazie alla diffusione dei *Commentaries of the Laws of England* di Blackstone (che diffondono una concezione giusnaturalista del diritto d'autore), sia per l'esigenza di proteggere l'identità culturale delle neo-indipendenti colonie.

Il paradigma del monopolio (riconosciuto ad esempio dalla Corte Suprema nel 1834 nel caso *Wheaton v. Peters*) è dunque più il frutto di una scelta di opportunità tecnica, legata alla necessità di far conoscere ai terzi le opere protette, che ad una presa di posizione concettuale.

Dunque, nei Paesi di Common Law, diritto d'autore e diritto industriale sono molto più vicini, mentre in quelli continentali il diritto d'autore è maggiormente separato dal secondo e, in certe

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

esperienze, avvicinato di più ai diritti che tutelano la personalità dell'autore visti come diritti fondamentali e di rilievo persino costituzionale.

La sintesi storica offerta dimostra che la formazione della disciplina della proprietà intellettuale, nella sua accezione moderna, si sviluppa nel Secolo dei Lumi.

Con uno sguardo più allargato si può ricordare che in tale contesto l'uomo, la sua razionalità, i suoi diritti e le sue libertà divengono il centro dell'universo.

Gli illuministi "esportano" il metodo della ragione empirica proposta dai pensatori e dagli scienziati del '600 a tutti i campi delle scienze umane (filosofia, politica, diritto, religione, etc.) e tutto deve essere ri-analizzato in tale prospettiva.

Poiché si nega il peccato originale, si nega anche che l'uomo sia cattivo ed abbia bisogno nella sua vita quotidiana e nella sua vita sociale dell'intervento redentivo di Dio, per cui si possono costruire la società e lo Stato senza necessariamente legarli alla religione, secondo un'idea fondamentale nell'evoluzione generale dei sistemi giuridici.

Infatti, nascono così la concezione dello Stato laico moderno e la centralità dell'uomo razionale (e delle esigenze di riconoscimento sociale della classe borghese e produttiva), che comportano anche la nascita di una nuova visione del rapporto fra individuo e Stato: l'individuo diviene un soggetto di diritti e di libertà (che non derivano dallo Stato ma sono anche e persino "contro" lo Stato).

Vi sono allora diritti "naturali" dell'uomo che non derivano né dal sovrano né da Dio, che costituiscono un limite invalicabile per il potere pubblico.

Anche in tale chiave si spiegano le prime leggi europee che prevedono il diritto d'autore anche diritto morale della persona, diverse dal *copyright* che prevede il solo sfruttamento economico dell'opera.

La proprietà intellettuale è dunque una proprietà "speciale", strumentale ad un interesse generale superiore, come si è detto – nelle esperienze continentali – suscettibile anche di rilievo costituzionale e riconosciuto come diritto fondamentale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Cenni a diritti patrimoniali e morali: due opposte visioni

Si affermano nel contesto sopra delineato la libertà di espressione, il riconoscimento del merito intellettuale, l'indipendenza economica e lo stimolo economico alla creazione: l'autore ha (cioè sorgono direttamente in capo all'autore) diritti morali e diritti economici (ed egli si svincola dalla dipendenza economico-intellettuale dal committente).

Si sviluppa una centralità del rapporto fra autore ed opera, come dimostra il diritto morale alla paternità della creazione.

Prima facie è possibile apprezzare una generale analogia tra le discipline del diritto d'autore italiano, del "*droit d'auteur*" francese e dello "*urheberrecht*" tedesco" (con particolare riferimento alle due componenti del diritto d'autore medesimo, morale e patrimoniale).

Più in generale si riscontra una sostanziale uniformità tra le discipline degli ordinamenti cosiddetti di "Civil Law", ossia quegli ordinamenti il cui il diritto ha avuto un (autonomo) sviluppo sulla base condivisa del diritto romano e del successivo diritto comune, come sopra accennato, con differenze non troppo rilevanti.

Nel tempo avviene però un progressivo avvicinamento dei due sistemi francese/continentale o sistema del **droit d'auteur** e sistema anglosassone o sistema del **copyright** grazie alle Convenzioni Internazionali.

Ma considerevoli differenze sono ancora apprezzabili nelle relazioni che intercorrono tra gli ordinamenti di Civil Law e gli ordinamenti di Common Law.

Non è questa la sede per indagare le differenze tra le due "famiglie" di ordinamenti in generale, relativamente ad esempio al sistema delle fonti e al sistema giudiziario: qui si possono considerare come modelli rappresentativi delle suddette "famiglie" quello italiano e quello anglo-americano, con riferimento ai termini "diritto d'autore" e "copyright".

Assai di frequente si assiste infatti ad una giustapposizione dei due concetti. Se è pur vero che questi vengono da numerose fonti considerati come equivalenti in merito alla finalità per la

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

quale sono venuti in essere, ossia quella di predisporre tutele in relazione alle creazioni dell'ingegno, è però necessario considerarne gli aspetti divergenti.

Le differenze possono essere ricondotte e racchiuse nelle seguenti espressioni rappresentative:

- Visione "romantica" (tradizione civil law)

Le Chapelier (1791): «*la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable,* [...] *la plus personnelle des propriétés, est l'ouvrage fruit de la pensée d'un écrivain*»

La più sacra, la più legittima, la più inattaccabile, e [se posso aggiungere] la più personale di ogni proprietà, è l'opera, frutto del pensiero di uno scrittore; tuttavia – aggiunge ancora l'autore – è una proprietà di un genere completamente diverso dalle altre proprietà.

In breve, ciò sta ad indicare che quando un autore ha consegnato la sua opera al pubblico, quando quest'opera è nelle mani di tutti e tutti gli uomini colti la conoscano, gli stessi si sono impadroniti delle bellezze che contiene e affidano alla loro memoria le sue battute più riuscite, per cui sembra che in quel momento lo scrittore abbia associato il pubblico alla sua proprietà o addirittura glie la abbia trasmessa nella sua interezza.

- Visione utilitaristica (tradizione common law):

"*To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries*" (Costituzione Americana).

Il senso di tale concezione non ha davvero bisogno di essere spiegata, essendo evidente la distanza da quella legata alla tutela della persona.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Il common core del diritto d'autore

Come implicitamente emerge da quanto esposto, si afferma nei Paesi di Civil Law un "*common core*" di diritto d'autore, basato sui seguenti elementi:

a) assenza di formalità costitutive e attività creativa come unico titolo;

b) l'autore come unico titolare;

c) il riconoscimento del diritto morale, anche con il rischio di pregiudicare gli scambi;

d) la specifica individuazione delle utilizzazioni libere; nonché

e) la separata tutela dei diritti connessi.

Nei Paesi di Common Law rimane invece più stretto il legame con l'istituto del privilegio e la stessa distinzione dal diritto industriale è meno netta, per cui:

a) vi sono in principio formalità costitutive, che implicano una richiesta all'autorità, come si è visto per i privilegi veneziani e le successive evoluzioni;

b) il diritto di riproduzione (copyright) può essere acquisito in via originaria da soggetti diversi dall'autore;

c) l'autore non ha alcun diritto alla tutela morale, la quale non può e non deve influire sul traffico giuridico (ad esempio, non esiste un diritto analogo a quello di ritiro dell'opera dal commercio o un'azione per i casi di riproduzione parziale distorsiva);

d) le libere utilizzazioni (c.d. *fair use*) non hanno natura eccezionale, in quanto si tratta semplicemente della riaffermazione della libertà dei consociati nei confronti di un'attività monopolistica;

e) i diritti connessi, quando protetti, non sono riconosciuti come categoria autonoma rispetto al diritto d'autore (come nel caso delle registrazioni sonore per gli USA).

Con il Copyright Act del 1909 il sistema nordamericano vive il momento di massima differenziazione rispetto a quello continentale.

Attualmente le differenze sono minori: negli USA si riconoscono i diritti morali di inedito e paternità tramite le regole poste a tutela della *privacy* e della reputazione (soprattutto prima della

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

pubblicazione); con il *Copyright Act* del 1976 e con il *Berne Implementation Act* del 1988 sono state assai semplificate le procedure che richiedevano il deposito presso la *Library of Congress* e il *Copyright Office* di Washington (ancora necessario per promuovere azioni giudiziarie e in mancanza del quale l'Ufficio poteva, una volta, dichiarare la decadenza dal diritto), mentre l'Inghilterra si è adeguata in parte con il *Copyright Act* del 1911 e soprattutto con quello del 1956 alla Convenzione di Berna (in quanto paese esportatore di cultura). Inoltre, è stata prevista una limitata tutela per i diritti morali (sulle sole opere dell'arte figurativa) ed è stata allungata la durata del diritto.

Concludendo con qualche ultimo riferimento comparatistico, è interessante riscontare che nella URSS il diritto morale era tutelato (al punto che lo Stato non poteva espropriare opere inedite), così come il diritto dell'autore ad essere compensato per il lavoro intellettuale: il vero e proprio diritto d'autore era compresso in vario modo (ampie le libere utilizzazioni, numerose le ipotesi di diritto a compenso invece che tale da impedire usi di terzi, ristretta l'autonomia negoziale per l'uso di contratti-tipo ed estesa la predeterminazione del compenso), ma in principio riconosciuto.

L'art. 6-bis della Convenzione di Berna (che prevede il diritto di paternità ed integrità dell'opera) non è stato attuato negli USA e in altri Paesi, in base ad un'apposita riserva in essa contenuta, nemmeno a seguito del "rafforzamento" della relativa disciplina introdotto dall'accordo TRIPs: a dimostrazione di una delle differenze fondamentali sopra messe in luce, che ancora e in parte permane.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- U. Izzo, *Alle origini del copyright e del diritto d'autore*, Bari, 2010.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).